

1506002-89.2022.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... o réu ALEX LEITE DE SOUZA pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticado por duas vezes em concurso formal.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA – RÉU ALEX. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1506002-89.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506002-89.2022.8.26.0114

Classe – Assunto:

Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX LEITE DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 216/2022

Vistos etc.,

I – ALEX LEITE DE SOUZA e YGOR ALEXANDRE DA SILVA BISPO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 15h48min, no interior do mercado Nova Bandeirantes, localizado na Rua José de Barros Sousa, n.º 253, bairro Jardim Mercedes, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um terceiro indivíduo não identificado, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas A. C. F. da S. F. e J. B. F. F., 01 (uma) aliança, 01 (uma) bolsa contendo diversos documentos, cartões bancários e a quantia de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), pertencentes à primeira vítima, além de 01 (um) aparelho de telefone celular, 01 (uma) carteira contendo documentos e diversos cartões bancários, pertencentes à segunda vítima.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 31 de março de 2022, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos réus (fls. 73/75).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 117 e 119) e apresentaram respostas à acusação (fls. 150/152 e 164/165).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento

(fls. 174/175).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada 02 de agosto p.p., foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha de acusação e, ao final, interrogados os réus (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 199).

Em debates, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal. A Defesa do réu Alex pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; b) o reconhecimento de crime único ou, não sendo o caso, o aumento mínimo em razão do concurso formal; c) a fixação da pena no mínimo legal; d) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; e) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação de regime compatível com a pena aplicada; e f) a possibilidade de recorrer em liberdade. A Defesa do réu Ygor, por sua vez, pugnou pela absolvição (fls. 200/203).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19/20, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 20/21 e Laudo Pericial de fls. 48/50 (arma de fogo).

Quanto à autoria, o réu Alex confessou a prática delitiva em juízo; disse que praticou o roubo na companhia de outras pessoas, bem como que, para tanto, fez uso de um simulacro de arma de fogo. Além disso, asseverou que o acusado Ygor não teve envolvimento do delito.

O corréu Ygor, a seu turno, negou envolvimento no ilícito; disse que apenas conhecia o réu Alex em razão de ele também trabalhar com materiais recicláveis.

Ainda, a vítima J. B. F. F. disse que estava nos fundos do mercado quando dois agentes adentraram o local, abordaram a vítima A. C. F. da S. F., que se encontrava junto aos caixas, e anunciaram o assalto. Afirmou que os assaltantes possuíam uma arma de fogo. Asseverou que teve subtraídas sua carteira, documentos pessoais, aparelho de telefone celular e certa quantia em dinheiro.

Além disso, a vítima A. C. F. da S. F., ouvida em juízo, disse que se encontrava em um caixa do mercado quando dois agentes adentraram o local, exibiram uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Disse que foi levada para os fundos do estabelecimento, onde permaneceu junto com o ofendido J. B. F. F. Afirmou que os agentes subtraíram sua bolsa, alguns documentos, entre outros bens. Por fim, reconheceu o réu Alex em audiência como sendo um dos assaltantes.

No mais, o policial civil Adalberto relatou em juízo que após efetuar diligências relativas a um crime de furto, se deslocou até a residência do acusado Alex, ocasião em que ele se evadiu ao perceber a presença policial. Afirmou que, efetuada vistoria no local, localizou diversos bens pertencentes a outras vítimas de delito patrimonial, entre elas as relacionadas nestes autos.

Primeiramente, verifico que não há que se falar em comprometimento das palavras das vítimas, que descreveram com suficiência de detalhes e segurança a prática delitiva, com narrativas harmônicas e coerentes.

Neste sentido: “Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente.” (TJ-SP – Apelação criminal n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 – Rel. Des. Salles Abreu – 4ª. Câmara de Dir. Criminal – j. 07/06/2011)

E mais: “Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente.” (TJ-SP – Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 – Rel. Des. Francisco Bruno – 9ª Câmara de Dir. Criminal – j. 02/06/2011, VU)

Ainda, anoto que o fato de o policial civil Adalberto não ter presenciado a

ocorrência do roubo não obsta que preste depoimento em juízo, especialmente porque atuou na etapa investigativa que levou à localização de parte dos bens subtraídos em poder do réu Alex.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes." (Habeas Corpus 115516/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 03/02/2009)

Observo que não há que se falar em crime único, e sim em concurso formal de delitos, tendo em vista que os agentes tinham ciência de que a conduta atingia patrimônios distintos. Aliás, deve-se notar que houve dolo em subtrair bens de propriedade individual de cada uma das vítimas.

Neste sentido: "É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes." (STJ - HC 275122 / SP - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS - Sexta Turma - j. 27/06/2014)

Ademais, saliento que é o caso de se reconhecer a presença da qualificadora relativa ao concurso de agentes, tendo em vista que as vítimas foram uníssonas ao indicar que foram abordadas por dois agentes. Por outro lado, verifico que o Laudo Pericial acostado a fls. 48/50 atestou que a arma de fogo não possuía eficácia para a realização de disparos, de modo que a sua utilização sem potencialidade lesiva caracteriza somente a elementar relativa à grave ameaça, mas não permite o reconhecimento da majorante em questão.

No que se refere ao réu Alex, é certa a autoria, tendo em vista que foi reconhecido pelos ofendidos em solo policial (fls. 42/43 e 61/63) e novamente em juízo pela vítima A. C. F. da S. F. Além disso, o acusado confessou a prática delitiva, observando que não consta dos autos qualquer informação que indique ter sido ele coagido ou intimidado a confessar, o que constitui componente seguro de convicção. Nesse sentido: "Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou momento em que se pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se contém. E assim como não se questiona o direito que tem o réu de se retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do contraditório. (...) Ademais, segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios' (Curso de Direito Processual, 7ª ed., p. 104/105)." (TJ-SP - Ap. 0008802-90.2004.8.26.0278 - Rel. Des. Sérgio Coelho - 8.ª Câmara - j. 28/07/2011).

Por outro lado, no que diz respeito ao corréu Ygor, observo que a prova no sentido de que teria concorrido para a prática delitiva se limitou a um reconhecimento fotográfico realizado ainda na fase policial, o que não foi corroborado pessoalmente em juízo e tampouco reforçado por outros elementos probatórios.

Assim, ainda que os fatos tenham se dado tal como descritos na denúncia, é certo que a prova produzida em juízo não é suficiente para trazer a certeza quanto ao envolvimento do corréu YGOR ALEXANDRE DA SILVA BISPO, de modo que é o caso de se aplicar o princípio do "in dubio pro reo" em seu favor.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, é o caso de se condenar tão somente o réu ALEX LEITE DE SOUZA pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticado por duas vezes em concurso formal.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA - RÉU ALEX. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou cabeleireiro (fls. 44). Muito embora confesso, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Em razão de sua reincidência (certidão de fls. 135/140), aumento ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa. Inviável a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em razão da preponderância daquela primeira, uma vez que se trata de réu multirreincidente. Ainda, neste sentido: "No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante" (STJ - REsp 1931145 / SP - Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Terceira Seção - j. 22/06/2022). Ainda, em razão da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço), o que dá 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 14 (quatorze) dias-multa. Finalmente, em razão do concurso formal, considerando-se que foram duas as vítimas, AUMENTO as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pena pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos e houve o emprego de grave ameaça às pessoas das vítimas.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado ALEX LEITE DE SOUZA, qualificado nos autos (RG n.º 44.271.600 - IIRGD - fls. 130/132), à pena segregativa de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal; e

B) ABSOLVER o acusado YGOR ALEXANDRE DA SILVA BISPO, qualificado nos autos (RG n.º 41.951.659 - IIRGD - fls. 125/129), da imputação de ter violado o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado em favor do acusado YGOR ALEXANDRE DA SILVA BISPO.

Com relação ao réu ALEX LEITE DE SOUZA, em razão de sua reincidência, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, NÃO poderá o réu ALEX LEITE DE SOUZA recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Custas pelo acusado Alex (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 05 de agosto de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA